МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 11 дугаар сарын 24 № 3/59 Улаанбаатар хот

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ
ХОРООНЫ ДАРГА Г.ЧИНЗОРИГ ТАНАА

Иргэн Д.Нарангарвуугаас "... олимпын наадмыг 13 телевиз дамжуулсан боловч Паралимпын наадмыг нэг ч телевиз дамжуулахгүй нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ялгаварлан гадуурхсан" гэх гомдлыг Комисст ирүүлсэн.

Гомдлын мөрөөр Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Радио Телевизийн Ерөнхий захирал А.Бүрэнбаатар, Монголын Телевизүүдийн Холбооны захирал А.Баярбат, "Их Олимп Нэгдэл" ТББ, Монголын Паралимпын холбооны дэд ерөнхийлөгч Ш.Сүрэнхорлоо, Биеийн тамир, Спортын Улсын Хорооны албан хаагчаас тус тус тайлбар авч, олимпын наадмыг дамжуулах горим, өргөн нэвтрүүлгийн агуулгад тавигдах шаардлага, холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг хянаж үзэхэд дараахь нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Токио-2020 олимпын наадмыг телевизээр нэвтрүүлэх эрхийг Олон улсын олимпын хорооноос Японы Дэцү компаниар дамжуулан дэлхийн улс орнуудад худалдан борлуулсныг Монгол Улсаас "Их Олимп Нэгдэл" ТББ худалдан авч, төслийг хамтран хэрэгжүүлсэн C1, EAGLE NEWS TV, EDU TV, ETV, NTV, SBN, STAR TV, TM TV, TV5, TV8, TV9, UBS, VTV зэрэг арилжааны 13 телевизээр нэвтрүүлсэн байна. "Их Олимп Нэгдэл" ТББ-аас паралимпын тоглолтыг дамжуулаагүй шалтгааныг тодруулахад Токио-2020 олимпын наадмыг телевизээр нэвтрүүлэх эрх нь олимпын үндсэн наадмыг дамжуулах эрх бөгөөд паралимпыг дамжуулах эрхийг тусдаа байгууллагаас авдаг, олон улсын болон Монгол Улсын оюуны өмчийн талаарх хууль тогтоомжийн дагуу албан ёсны зөвшөөрөл, эрхгүйгээр паралимпыг шууд дамжуулан үзүүлэх боломжгүй байсан" гэж тайлбарласан. Энэ талаар мэдээлэл авахаар Комиссоос Олон Улсын Паралимпын Хороонд 2021 оны 9 дүгээр сарын 30, 10 дугаар сарын 05-ны өдрүүдэд тус тус цахим шуудангаар хандсан боловч мэдээлэл ирүүлээгүй. Харин нэрээ нууцлахыг хүссэн телевизийн салбарын мэргэжилтнээс олимпын наадмыг дамжуулах эрхийг паралимпын наадмыг үнэ төлбөргүй дамжуулах эрх дагалдаж олгогддог гэх мэдээлэл өгсөн. Паралимпын наадмыг дамжуулах эрхийг олж авах процесс, нөхцөл, төлбөрийн талаар гомдолд гаргасан асуудлыг шийдвэрлэхэд хангалттай хэмжээний мэдээлэл цугларааагүй болно.

15210004

2. Өргөн нэвтрүүлгийн талаарх Монгол Улсын хууль тогтоомжид дүн шинжилгээ хийхэд арилжааны телевизүүд нийтийн эрх ашигт үйлчлэх тодорхой төрлийн нэвтрүүлэг, контент боловсруулж цацах үүрэг хүлээж, энэ үүргийн биелэлтэд Харилцаа, Холбооны Зохицуулах Хороо хяналт тавих чиг үүрэгтэй байна. Тодруулбал, Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд зааснаар өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгч буюу арилжааны телевиз нь "хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх", "олон нийтийн нийтлэг эрх ашигт нийцсэн, тэнцвэртэй, бодит мэдээ, мэдээлэл олж авах иргэний эрхийг хүндэтгэх" зарчмуудыг мөрдөх үүрэгтэй. Мөн хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.1 дэх заалтад Харилцаа, Холбооны Зохицуулах Хорооны "өргөн нэвтрүүлгийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, бодлогын чиглэлийг боловсруулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах" үүргийг тодорхойлж, 21 дүгээр зүйлийн 21.3 дахь хэсэгт Харилцаа, Холбооны Зохицуулах хорооноос баталсан өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид тавигдах шаардлагыг мөрдөх арилжааны телевизүүдийн үүргийг тодорхойлжээ.

3. Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгч нь олон нийтийн эрх ашиг, хүн амын бүлгүүдийн хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн хөтөлбөр, нэвтрүүлэг явуулах үүрэгтэй байна. Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооны 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Телевизийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага"-ын 2.1-т "Телевиз нь хөтөлбөрөө бэлтгэж нэвтрүүлэхдээ Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан зарчмыг баримтлахаас гадна олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх чиглэлийг үндсэн үүрэг, зорилго болгон үзэгч, олон нийтийн эрх ашгийг дээдэлнэ", 2.4-т "Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз нь олон талт хөтөлбөртэй байх бөгөөд аль нэг чиглэлээр дагнасан төрөлжсөн хөтөлбөр дамжуулахгүй", 2.5-т "Олон талт хөтөлбөр гэж улс орон, дэлхий дахины цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл, ..., соёл, урлаг, спорт зэрэг нийгмийн амьдралын олон талыг хамарсан бүтээл, нэвтрүүлгийн багцыг ойлгоно" гэж заажээ.

4. Олон нийтийн радио телевизийн тухай хуульд тодорхойлсноор Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Радио Телевиз нь гагцхүү олон нийтийн эрх ашигт үйлчилдэг, тэдний өмнө хариуцлага хүлээж, хяналт дор нь үйл ажиллагаагаа явуулдаг ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд юм. Тус телевизээс өөрийн санхүүгийн боломжид нийцүүлэн Япон улсад Токио-2020 паралимпын наадамд сурвалжлах баг ажиллуулж, тойм мэдээллийг дамжуулж ажиллажээ. Харин олимпын наадмыг дамжуулах эрхийг аливаа улс оронд олгоход тухайн улсын олон нийтийн телевизэд эхэлж ханддаг, нийтийн эрх ашгийн үүднээс давуу боломж олгодог журам Монгол Улсад мөрдөгдөхгүй байгаа нь Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Радио Телевиз хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэх боломжийг хязгаарлаж байгаа талаар тус телевизийн захирал Комисст тайлбарласныг дурдах нь зүйтэй.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 14 дүгээр зүйлд "...хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байна", "Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно..." гэж заасан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын конвенцид Монгол Улс 2008 онд нэгдэн орж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг аливаа байдлаар ялгаварлан гадуурхахгүй байх үүрэг хүлээсэн. Тус конвенцын 8 дугаар зүйлд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хүний эрх, нийгмийн тэгш оролцооны талаар олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх Засгийн газрын үүргийг тогтоож, 21 дүгээр зүйлд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулжээ. Түүнчлэн, Конвенцын 30 дугаар зүйлийн 1.б хэсэгт "телевизийн хөтөлбөр, кино, театр болон соёлын бусад арга хэмжээг хүртээмжтэй хэлбэрээр хүлээн авах" хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг, мөн зүйлийн 5.а хэсэгт "нийтэд зориулсан спортын бүх төрлийн арга хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг аль болох бүрэн хэмжээгээр оролцуулах явдлыг дэмжиж сурталчлах", 5.е хэсэгт "хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, аялал жуулчлал, амралт, спортын үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг байгууллагуудын үйлчилгээг хүртэх боломжтой байх явдлыг хангах" төрийн үүргийг тус тус тогтоосон байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "хүн бүр хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэхээс үл хамааран хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байж, үндсэн эрх, эрх чөлөөгөө эдлэн, нийгмийн баялгаас адил хүртэх эрхтэй. Хүнийг хөгжлийн бэрхшээл болон эрүүл мэндийн байдлаар нь ялгаварлан гадуурхахыг хориглоно" гэж, 5 дугаар зүйлийн 5.1.1 дэх заалтад "хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг нийгмийн амьдралд эрх тэгш оролцоход аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхахыг үл тэвчих" гэж заажээ.

Паралимпын тоглолт нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн боломж, ур чадвар, хүсэл, эрмэлзлийг олон нийтэд ойлгуулах, хүнлэг соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой дэлхий нийтийн чухал арга хэмжээ юм. Өргөн нэвтрүүлэг эрхлэгчид нь "Телевизийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага"-д заасны дагуу Токио-2020 паралимпын тоглолтыг нэвтрүүлэх талаар хүчин чармайлт гаргасан эсэхэд Харилцаа, Холбооны Зохицуулах Газар онцгой анхаарч, хяналт тавих ёстой байжээ. Энэ үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг эрх зүйн байдлыг дордуулж, олон нийтийн мэдэх эрх хангагдахгүй байхад хүргэсэн байж болзошгүй байна.

Параолимпийн наадмыг дамжуулах нөхцөл, зөвшөөрөл авах журмын талаар Олон Улсын Параолимпийн Хорооноос албан ёсны мэдээлэл ирүүлээгүй учир параолимпийн наадмыг өргөн нэвтрүүлгийн сувгуудаар дамжуулаагүй нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг ялгаварлан гадуурхсан хүний эрхийн зөрчил мөн эсэхийг эцэслэн тогтоох боломжгүй байдлыг үүсгэж байна.

Иймд хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараахь арга хэмжээг авахыг зөвлөж байна. Үүнд:

1. Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид “Телевизийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага”-ыг мөрдөж байгаа эсэхэд тавих хяналтаа сайжруулах, ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх нэвтрүүлэг, хөтөлбөрийг түгээхийг дэмжих, шаардах;

2. Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид 2022 оны өвлийн паралимпыг наадмыг ялгаварлалгүй дамжуулахад чиглэсэн боломжит бүх арга хэмжээ авах;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Зөвлөмжийн мөрөөр авсан арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА